Ordinació general de regulació del cadastre comunal

Vist l'article 80.h de la Constitució Andorrana del 14 de març de 1993 i l'article 4.3 de la Llei Qualificada de Delimitació de Competències dels Comuns del 4 de novembre de 1993, el Comú d'Encamp, en la Sessió Ordinària del Consell de Comú celebrada el dia 7 d'abril del 2004, ha aprovat la present Ordinació General de Regulació del Cadastre Comunal:

Índex

0. Preàmbul
1. Definicions
2. Competència i funcions del registre
3. Parcel·les, construccions i immobles. Unitat cadastral. Unitats cadastrals singulars
4. Elements que han de figurar en el registre del cadastre
5. Inscripció en el registre del cadastre
6. Titular cadastral
7. Difusió de la informació cadastral
8. Identificació cadastral
9. Disposició final

0. Preàmbul

Aquesta Ordinació General de Regulació del Cadastre Comunal recull els principals punts que han de regir en el manteniment del Cadastre, deixant per a disposicions complementàries la regulació d'altres aspectes, sobretot tècnics, que podran modificar-se a mesura que es plantegin sense necessitat de reformar-la.

El model de Cadastre que es defineix en la present Ordinació, és ajustat al model Germànic, en el que prima l'exactitud censal sobre la finalitat fiscal, és de caràcter parcel·lari i d'inventari, és a dir, es parteix de la unitat elemental que és la parcel·la, entesa com a unitat de terreny que queda perfectament delimitada tant físicament com pel que fa al dret de la propietat.

Partint del fet que el sòl és susceptible d'aprofitament, es defineixen tots aquells elements que puguin establir-se sobre la parcel·la, construccions o aprofitaments agrícoles, per arribar a l'immoble com el conjunt de parcel·la i tots aquells elements associats a ella.

Donat que sobre un immoble es presenten diferents tipus de dret de la propietat, com seria el cas de les comunitats de propietaris, és precís arribar a la definició de la Unitat Cadastral, que és tot aquell recinte perfectament delimitat tant físicament com pel que fa al dret de la propietat, sigui parcel·la, construcció o un recinte dins d'un immoble d'ús i aprofitament privat i que disposi d'una participació sobre el dret de propietat en relació a l'immoble. Per tant ens trobarem elements que tot i essent propietat de més d'una persona física o jurídica, cadastralment es configuraran en una única Unitat Cadastral en no poder-se diferenciar físicament la participació respecte del dret de la propietat de cadascun dels participants.

Totes les dades contingudes en el Cadastre s'hauran de reflectir en sistemes gràfics i alfanumèrics, que estiguin relacionats.

La inscripció en el Registre del Cadastre és obligatòria per a totes les alteracions d'ordre físic i jurídic, essent l'obligat el titular del ple domini sobre la propietat i, en el seu defecte, qualsevol que tingui un dret sobre la propietat. També s'estableix la inscripció d'ofici per part del Registre del Cadastre quan sigui necessari per a poder realitzar la inscripció d'Unitats Cadastrals. En aquest cas serà preceptiva la notificació a tots els titulars cadastrals afectats.

Pel que fa als titulars cadastrals, sempre haurà de figurar en el Registre del Cadastre el titular del ple domini de la propietat, aquelles persones físiques o jurídiques que d'alguna manera hagin adquirit algun dret sobre la propietat i, en casos degudament justificats, s'admetrà la inscripció a determinats efectes del representant del titular.

Generalment, s'entén que les dades contingudes en el Cadastre són de gran utilitat tant per a particulars com per a l'Administració i per tant s'han de poder difondre i explotar, ja que si bé són dades destinades principalment a informar sobre la riquesa d'un determinat territori, poden ser utilitzades per altres finalitats com serien, per exemple, la de planificació econòmica i la de planificació urbanística.

1. Definicions

Article 1

El Registre del Cadastre és de caràcter administratiu; en ell s'inscriuen tota classe de parcel·les, construccions, immobles i unitats cadastrals singulars, perfectament localitzats i amb indicació de les seves dades físiques i jurídiques.

Article 2

Totes les dades incloses en el Registre del Cadastre es disposaran en bases de dades gràfiques i alfanumèriques relacionades, que seran regulades en una disposició específica.

Article 3

Totes les dades del Registre del Cadastre es presumeixen certes, llevat de prova contrària, podent els titulars cadastrals sol·licitar la modificació de qualsevulla de les dades.

2. Competència i funcions del registre

Article 4

El Registre del Cadastre queda adscrit al Departament d'Administració del Comú d'Encamp i el seu manteniment serà competència exclusiva del mateix.

Article 5

El Registre del Cadastre tindrà les següents funcions:

a) Manteniment del Cadastre.

b) La custòdia de totes les dades que conformen el Registre del Cadastre.

c) La inscripció de totes les alteracions, tant d'ordre físic com jurídic. Les inscripcions es realitzaran a través de declaracions presentades per aquell que sigui o hagi de ser titular cadastral o bé, en el cas que fos necessari per a poder realitzar altres inscripcions, pel propi Registre del Cadastre, fent-se constar en aquest cas que la inscripció s'ha realitzat d'ofici i amb l'obligació de notificar als titulars cadastrals afectats aquesta inscripció, per a què puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes.

d) La realització d'inspeccions per comprovar in situ la veracitat de les dades declarades o per a detectar alteracions físiques o jurídiques omeses voluntàriament en la declaració.

e) L'emissió de certificacions de les dades contingudes en el Cadastre a petició dels titulars cadastrals.

f) L'autorització, en cada cas, de la difusió de les dades permeses.

3. Parcel·les, construccions i immobles. Unitat cadastral. Unitats cadastrals singulars

Article 6

La parcel·la és el punt de referència a efectes cadastrals i s'entén com la unitat de terreny que disposa de característiques físiques de superfície i que queda perfectament delimitada perimetralment en tot el seu contorn.

Article 7

La construcció és aquella estructura edificada que comprèn des dels fonaments fins el punt més alt de la mateixa.

A efectes cadastrals es consideraran com a construccions:

a) Edificis de qualsevol tipus

b) Dipòsits de materials líquids o sòlids, soterrats o no

c) Camps d'esports a l'aire lliure, incloses les piscines

d) Obres d'urbanització, explanacions i moviments de terreny necessaris per al desenvolupament de qualsevol activitat o aprofitament

e) Elements fixos de transport de persones, materials, fluids o energia

Article 8

L'immoble és el conjunt format per la parcel·la i per totes les construccions enclavades sobre la mateixa.

Article 9

Donat que un immoble pot estar dividit en diferents recintes es diferenciaran cadascun d'ells en funció del seu aprofitament particular.

Article 10

La unitat cadastral és tot aquell recinte, sigui parcel·la, construcció, immoble o local dins d'un immoble d'ús privatiu, que quedi perfectament delimitat pel que fa al seu dret sobre la propietat.

Article 11

La unitat cadastral singular és aquella que per les seves característiques no s'emmarca en cap de les definicions anteriors i que necessita un tracte especial.

4. Elements que han de figurar en el registre del cadastre

Article 12

Totes les parcel·les d'ús privatiu, independentment de llur destí hauran de figurar en el Registre.

Article 13

La descripció de les parcel·les haurà de contenir les dades físiques següents:

a) Localització: Es farà principalment mitjançant el nom de la via pública i el número atribuït pel Comú i, en defecte, pel nom del lloc.

b) Superfície: S'expressarà en metres quadrats amb una precisió del decímetre quadrat.

c) Aprofitament urbanístic: s'indicarà si escau, la superfície de cadascun dels diferents usos a fi de permetre el plantejament sobre la parcel·la i el sostre edificable permès.

d) Plantacions agrícoles existents sobre la parcel·la amb indicació, si escau, de la superfície de cadascun dels diferents cultius o si es tracta de terreny improductiu.

e) Longitud de façana a via o camí públic i de cadascun dels límits a fi que per a una parcel·la determinada es pugui establir la longitud i les parcel·les veïnes a la mateixa.

f) Existència de serveis o grau d'urbanització. Es tindran en compte com a mínim els següents:
f.1) Xarxa de clavegueram.
f.2) Xarxa d'aigua.
f.3) Pavimentació de la via pública.
f.4) Xarxa de subministrament elèctric.

Article 14

La descripció de les construccions haurà de contenir les dades següents:

a) La seva superfície total, expressada en metres quadrats amb precisió al decímetre quadrat.

b) La superfície construïda de cadascuna de les plantes, diferenciant si escau, la d'ús privatiu i la comunitària.

c) Usos existents. Es tindran en compte com a mínim els següents:
c.1) Residencial, unifamiliar o col·lectiu.
c.2) Comercial, indicant si escau, l'existència d'una activitat de caràcter comercial o no.
c.3) Oficines.
c.4) Hoteler.
c.5) Industrial.
c.6) Aparcament.
c.7) Magatzems.
c.8) Agrícola.

d) Data de la construcció i de l'última reforma realitzada sempre que s'hagi necessitat la preceptiva autorització administrativa, amb indicació del grau de la reforma.

Atès que un immoble pot estar dividit en diferents recintes, es diferenciaran cadascun d'ells en funció de:

a) Els diferents usos que existeixin a l'immoble.

b) El seu destí o aprofitament particular.

5. Inscripció en el registre del cadastre

Article 15

Serà obligatòria la inscripció en el Registre del Cadastre de qualsevol alteració d'ordre físic o jurídic que es produeixi sobre una unitat cadastral.

Article 16

a) Es consideraran alteracions d'ordre físic les següents:

b) La segregació o agrupació de parcel·les.

c) Les explanacions o moviments de terres que modifiquin la configuració del terreny i s'efectuïn per al desenvolupament de qualsevol activitat o aprofitament.

d) L'execució de qualsevol construcció.

e) La segregació o agrupació dels recintes constructius amb la finalitat de crear-ne un o diversos d'ús privatiu.

f) La modificació reforma o ampliació de les construccions, sempre que precisi d'autorització administrativa.

g) El canvi d'ús o aprofitament sobre les parcel·les o construccions.

Article 17

Es consideraran alteracions d'ordre jurídic les següents:

a) La transmissió de la propietat.

b) La constitució o cessament de qualsevol dret real limitador del domini.

c) La constitució o cessament de qualsevol dret de garantia sobre la propietat.

d) La constitució o cessament d'una concessió administrativa.

Article 18

L'obligat a realitzar la inscripció en el Cadastre serà en principi aquell que ostenti la propietat, podent-se subrogar a aquesta obligació qualsevol altra persona física o jurídica que hagi de figurar com a titular cadastral.

Article 19

Es regularà en una disposició especial la documentació que caldrà aportar per a la inscripció de qualsevol alteració en el Registre del Cadastre, que haurà de recollir els següents preceptes:

a) El termini per la presentació de la corresponent sol·licitud d'inscripció serà de seixanta (60) dies a comptar de la data que es consideri efectuada l'alteració, sigui la data d'acabament de les obres (en el cas de noves construccions, ampliacions, reformes), sigui la data de materialització de l'alteració per agrupació o segregació d'unitats cadastrals, sigui la data de l'alteració d'ordre jurídic.

b) El Registre del Cadastre comunicarà, en un termini de seixanta (60) dies a comptar des de l'endemà de la presentació de la declaració, les noves dades del Registre. El Registre del Cadastre podrà denegar la inscripció si, a la vista de la documentació aportada, no queda suficientment demostrada la titularitat de les unitats cadastrals afectades o per considerar que les dades declarades són inexactes. En aquest cas, el Registre del Cadastre comunicarà a l'interessat en el termini de seixanta dies (60) a comptar des de l'endemà de la presentació de la declaració les causes de la denegació de la inscripció i, si escau, requerir la informació necessària per la inscripció de les noves dades.

c) El Registre del Cadastre podrà iniciar el procediment d'inscripció d'ofici quan, a la vista d'una sol·licitud d'inscripció, resultin afectades d'altres unitats cadastrals. En aquest cas, el Registre comunicarà als titulars cadastrals afectats l'inici del procediment d'inscripció d'ofici indicant les causes que l'han provocat i els atorgaran un termini màxim de vint dies (20) a partir de la recepció de la notificació per presentar les al·legacions escaients.

6. Titular cadastral

Article 20

Sempre haurà de constar com a titular cadastral aquella persona física o jurídica que ostenti la propietat o el ple domini, sobre la parcel·la.

A més, s'haurà d'inscriure en el Registre del Cadastre qualsevol persona física o jurídica que posseeixi o ostenti:

a) Un dret real limitador sobre la propietat.

b) Un dret de garantia.

c) Una concessió administrativa per a l'explotació de qualsevol parcel·la, construcció o immoble.

Article 21

En el cas que la propietat estigui dividida en participacions indivises o en comunitats de propietaris, haurà de constar com a titular cadastral cadascun dels partícips, amb indicació de la seva quota de participació sobre la propietat.

Article 22

El titular del ple domini podrà sol·licitar que, a efectes de notificacions i tràmits que s'hagin de realitzar en el Registre del Cadastre, sigui inscrit el seu representant legal.

Article 23

A efectes cadastrals serà obligatòria l'existència d'un únic domicili de notificacions dins del territori nacional, podent-se canviar aquest a petició de l'interessat o del seu representant legal.

A tal efecte es crearà una base de dades que contingui la titularitat de les unitats cadastrals, amb identificació del motiu pel qual s'inclou en el Registre, ja sigui com a propietari, per ostentar qualsevol tipus de dret real limitador de la propietat o de garantia, com a titular d'una concessió administrativa o com a representant de qui ostenta la propietat. Cada titular vindrà identificat amb un número d'identificació personal.

7. Difusió de la informació cadastral

Article 24

Les dades contingudes en el Cadastre podran ser consultades per qualsevol persona que tingui un interès legítim, llevat de les dades de caràcter personal que seran únicament accessibles per l'Administració, el titular o el seu representant legal.

Article 25

Es consideraran dades de caràcter personal la identificació del titular i el domicili de notificació que hagi manifestat el titular cadastral.

Article 26

Una disposició específica regularà la forma de comunicar la informació continguda en el Registre del Cadastre.

8. Identificació cadastral

Article 27

Cada parcel·la vindrà identificada per un codi cadastral obtingut a partir d'un sistema de geocodificació i d'un número seqüencial que variarà quan es modifiquin els contorns de la parcel·la. Cadascun dels recintes que composin l'immoble s'hauran d'identificar per la seva situació dins l'immoble i per un número seqüencial que variarà quan variïn els contorns del recinte.

Article 28

Cada Unitat Cadastral localitzada dins un immoble vindrà definida a partir d'un número seqüencial que variarà quan variïn els contorns que defineixen la Unitat Cadastral.

Una disposició especial regularà l'estructura de la identificació cadastral, seguint els criteris establerts en la present Ordinació.

9. Disposició final

La present Ordinació entrarà en vigor als quinze dies de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

És tot el que es fa públic per a coneixement general.

Encamp, 7 d'abril del 2004

Cònsol major
Miquel Alís Font

Especificacions tècniques de cartografia cadastral de la parròquia d'Encamp

Vist l'article 80.h de la Constitució Andorrana del 13 de març de 1993, vist l'article 4.3 de la Llei Qualificada de Delimitació de Competències dels Comuns del 4 de novembre de 1993 i vista l'Ordinació General de Regulació del Cadastre Comunal del 7 d'abril del 2004, el Comú d'Encamp, en la Sessió Ordinària del Consell de Comú celebrada el dia 7 d'abril del 2004, ha aprovat les presents Especificacions Tècniques de Cartografia Cadastral de la parròquia d'Encamp:

Índex

1. Sistema cartogràfic de representació
2. Quadrícula
3. Escala de la cartografia
3.1. Subdivisió del territori en fulls cartogràfics
3.1.1. Format i distribució dels fulls
3.1.2. Referenciació dels fulls
3.1.3. Cartografia rústega
4. Contingut de la cartografia cadastral
4.1. Informació cadastral
4.2. Base geogràfica, informació general
4.2.1. Delimitacions administratives
4.2.2. Punts de referència
4.2.3. Geografia física, relleu
4.2.4. Geografia física, hidrografia
4.2.5. Vies de comunicació i transport
4.2.6. Toponímia i texts de retolació
4.2.7. Infraestructura urbana
4.3. Representació de les entitats geogràfiques i cadastrals
5. Requisits mètrics
5.1. Precisió dels aixecaments
6. Treballs topogràfics. Creació d'una xarxa local cadastral urbana (XLC)
6.1. Mètode topogràfic per l'establiment de la XLC
6.1.1. Característiques
6.1.2. Triangulació
6.1.3. Poligonització de precisió
6.1.4. Senyalització de vèrtex de la XLC
6.2. Establiment de la xarxa secundària cadastral (XSC)
6.3. Zones rústegues
6.4. Documentació a lliurar dels treballs topogràfics de la XLC
7. Aixecament del plànol cadastral
7.1. Càlcul de coordenades i dibuix del plànol
7. 2. La referència cadastral
8. Plànols individuals de parcel·la
Annex I. Taules de nomenclatura de subparcel·les urbanes
Annex II. Simbologia i retolació
Annex III. Caràtules de les fulles
9. Disposició final

1. Sistema cartogràfic de representació

En tot el territori de la parròquia d'Encamp s'emprarà la Projecció Lambert III com a sistema de representació de la cartografia cadastral.

2. Quadrícula

La versió gràfica de la cartografia incorporarà en la seva representació la quadrícula Lambert, segons la simbologia establerta en les instruccions contingudes en les presents Especificacions Tècniques a intervals de 100 metres equivalents a un decímetre de plànol.

3. Escala de la cartografia

El plànol parcel·lari per la representació detallada de la base geogràfica del sòl en el que s'inclou la definició espacial dels béns immobles i que s'obté per processos directes d'observació i mesura, es realitzarà a escala 1:500.

3.1. Subdivisió del territori en fulls cartogràfics

La cartografia cadastral contempla en conjunt el territori com un domini de representació contínua, tant en versió convencional com numèrica.

L'estructura de subdivisió del territori en fulls que es refereix a aquesta cartografia és comú per ambdues versions i es normalitza amb els següents criteris:

3.1.1. Format i distribució dels fulls

La superfície representada en un full és la corresponent a un format rectangular amb costats de 70 i 50 cm en els eixos de les X i de les Y de la quadrícula Lambert respectivament.

Com a conseqüència, en l'escala 1:500 el format de dimensions territori és:

X = 350 m
Y = 250 m

Els orígens de cada full - coordenades mínimes de la mateixa - seran sempre múltiples exactes del seu format en dimensions territori, de tal manera que es generi una distribució matricial contínua en tot el domini representat.

3.1.2. Referenciació dels fulls

La identificació d'un full de cartografia cadastral urbana s'aconsegueix mitjançant un número de 6 dígits que identifiquen la cantonada inferior-esquerra (SW) del full, de la següent manera:

Número de full = ABCDEF:
A = Desena de miler de la coordenada X
B = Unitat de miler de la coordenada X
C = Centena de la coordenada X
D = Desena de miler de la coordenada Y
E = Unitat de miler de la coordenada Y
F = Centena de la coordenada Y

En una teòrica divisió en fulles escala 1:500 de tot el territori d'Encamp, la fulla situada al SW, que considerarem com origen de dita divisió, tindria com a coordenades de la seva cantonada SW: X = 534800 Y= 21000.

Partint d'aquest origen s'aniran creant les fulles necessàries augmentant la X en múltiples de 350 i la Y en múltiples de 250.

Exemple:

La fulla número 348210 tindrà en la seva cantonada SW les coordenades:

X = 534800
Y = 21000

3.1.3. Cartografia rústega

La cartografia rústega s'elaborarà a escala 1:2.000 ja que la informació a reflectir en ella és menor que la urbana.

El format, distribució i referenciació de les fulles serà el mateix que en el de la urbana, amb l'única diferència que el format en dimensions terreny és: